

[Digitare qui]



[Digitare qui]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TIBUNALE DI ROMA
VIII Sezione Civile



in persona del Giudice dott. Fausto Basile ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 76411 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente

tra

Parte_1, nata a Cascia (PG) il 13.05.1946 e residente in Roma, alla
via Beduschi n. 32, elettivamente domiciliata in Roma, alla via G. Banti, n. 34,
presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Bruni, che la rappresenta e difende in
virtù di procura in calce all'atto di citazione;

ATTRICE

e

Controparte_1, nato a Roma l'08.11.1959 e ivi residente in via Gaetano
Casati n. 39, Se. C, int. 10;

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria



[Digitare qui]

[Digitare qui]

Conclusioni delle parti:

“1. previa, se del caso, nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio, per la valutazione dell'immobile da dividersi e delle singole quote, disporre lo scioglimento della comunione tra l'attrice ed il convenuto

Controparte_1

relativa alla comproprietà dell'appartamento in Roma. di Roma alla Via V Gaetano Casati n. 39, Se. C, int. 10 (NCEU Fg. 821, Part. 44, Sub. 66, Cat. A/33, vani 5,5, R.C. Euro 1264,03 ;

2. per l'effetto, accertata la non divisibilità in natura di detto bene, disporre la vendita ai sensi dell'art. 788 c. p.c nelle forme e modalità previste da detta norma ed attribuendo ad entrambi i condividenti in parti eguali il prezzo ricavato dalla vendita al netto delle spese tutte dei procedimenti per la valutazione dell'immobile da dividersi e delle singole quote;

3. ordinare al convenuto di fornire il rendiconto della gestione del bene ereditario dalla data di apertura della successione sino alla pronunzia divisionale;

4. condannare il convenuto a corrispondere all'attrice il corrispettivo mensile pro quota del mancato godimento dell'immobile comune da stimarsi in € 425\00 ed ammontante alla data odierna ad € 27.624,00 oltre ad € 425,00 \mese dalla data di notifica del presente atto sino al rilascio, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;

5. condannare il convenuto a corrispondere all' attrice la quota del 50% delle spese della CTU di stima del dividendo cespite ereditario, da quantificarsi in € 1310. gli importo corrisposti e da corrispondere sino al rilascio dell'immobile al Condominio di Via G. Casati39 - Via G. Benzioni 53, ove trovasi l'immobile



[Digitare qui]

[Digitare qui]

oggetto di divisione ed ogni altra che la stessa si dovesse trovare a dover corrispondere in corso di causa;

6. accertare e dichiarare che il Sig. Controparte_1, quale occupante esclusivo dell'immobile di cui alle premesse è tenuto in via esclusiva al pagamento degli oneri accessori condominiali e di riscaldamento dell'immobile della cui occupazione è lite, ad oggi quantificati, per la gestione ordinaria dal 2019 al 2022 in € 3322,62 e per il riscaldamento per gli stessi periodi in € 4750,46, nonché agli oneri maturandi per gli stessi titoli per le annualità future sino al rilascio;

7. condannare, per l'effetto il convenuto a corrispondere all'attrice tutti gli importi che la stessa si dovesse trovare a dover corrispondere in corso di causa sino al rilascio;

8. Vittoria di spese e dei compensi legali del presente giudizio".

FATTO E DIRITTO

Il presente giudizio è stato introdotto a dicembre del 2022 da Parte_1 al fine di ottenere lo scioglimento giudiziale della comunione ereditaria formatasi - sull'immobile indiviso sito nel comune di Roma alla Via Gaetano Casati n. 39, Se. C, int. 10, nel NCEU Fg. 821, Part. 44, Sub. 66, Cat. A/33, vani 5,5, R.C. Euro 1264,03 - a seguito dell'apertura delle successioni di Per_1 [...] e di Persona_2, deceduti rispettivamente il 26\6\2006 e il 25\2\20\16: comunione a cui partecipano sia l'attrice Parte_1 che il convenuto Controparte_1, nella misura di ½ ciascuno.

Assumendo poi che il convenuto abbia occupato in via esclusiva l'appartamento ereditario, l'attrice ha chiesto di condannare il convenuto a versarle la corrispondente parte di frutti civili dovuta come corrispettivo del



[Digitare qui]

[Digitare qui]

detto godimento esclusivo e a corrispondere in via esclusiva gli oneri condominiali.

Parte attrice ha altresì dedotto che in data 27\11\2017 ella aveva evocato in giudizio davanti al Tribunale Civile di Roma il Sig. *Controparte_1* per la divisione del suddetto cespite ereditario e per ottenere in via giudiziale il rendiconto. Nel corso del relativo giudizio (iscritto al n. 77417\2017 R.G.), svoltosi nella contumacia del convenuto, veniva espletata CTU, all'esito della quale il valore dell'immobile veniva stimato in € 294.000,00 ed il valore locativo in € 950,00 mensili. Sennonché, il predetto il giudizio veniva estinto ex art.309 cpc in data 17\5\2021.

Nonostante la rituale notificazione dell'atto di citazione, *Controparte_1* non si è costituito in giudizio ed è stata dichiarata la sua contumacia.

Parte attrice ha depositato, nei termini ad ella assegnati, la seconda memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. con ulteriore documentazione, chiedendo che venisse disposta apposita CTU diretta alla individuazione della esatta consistenza dell'immobile e del suo valore, al fine della fissazione del prezzo base di vendita e della determinazione dell'indennità di occupazione, qualora non fosse stata ritenuta sufficiente la Relazione peritale depositata dal CTU nel precedente procedimento n. 77417/2017.

Ritenuta matura per la decisione sulla base della documentazione versata in atti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'udienza del 6.2.2024, sulle conclusioni innanzi indicate, la stessa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione, alla parte costituita, del termine per il deposito della comparsa conclusionale.



[Digitare qui]

[Digitare qui]

Considerato che la contitolarità del diritto di proprietà sul bene di cui trattasi in capo alle parti, per le quote del 50% cadauna in favore di *Parte_1* e *Controparte_1*, emerge dai documenti prodotti in giudizio – cfr. in particolare, i verbali di pubblicazione del testamento olografo del *de cuius* *Persona_1* in data 27.07.2006, per atto notaio *Per_3* rep. 378244, racc. 4095 (doc. 2 fasc. attoreo) e quello di pubblicazione del testamento olografo della *de cuius* *Persona_2* in data 24.01.2017 per atto notaio *Persona_4* rep. 6.114, racc. 3.558 (doc. 3 fascicolo attoreo), nonché la relazione notarile del 10.05.2023 a firma del notaio *Persona_5* comprovante la situazione ipotecaria e catastale dell'immobile (all. 1 alla memoria istruttoria) – ritiene questo Giudice che la domanda di scioglimento della comunione sia fondata e, pertanto, debba essere accolta in applicazione dell'art. 1111, comma 1, c.c. che assegna a ciascuno dei conviventi la facoltà di chiedere in ogni momento, anche contro la volontà degli altri comunisti, lo scioglimento della comunione, così delineando un autentico diritto potestativo in capo ad ognuno dei contitolari.

Per quanto riguarda la determinazione del valore dell'immobile e l'eventuale divisibilità risultano utilizzabili, ai sensi dell'art. 310, co. 2, c.p.c., le risultanze della Relazione peritale espletata e depositata nell'ambito del precedente giudizio di divisione svoltosi tra le stesse parti (iscritto al n. 77417\2017 R.G.) e dichiarato estinto, ex art. 309 c.p.c. per inattività delle stesse.

Il CTU nominato nella causa n. 77417\2017 R.G., arch. *Persona_6* con una relazione chiara e coerente, ha descritto l'immobile, realizzato anteriormente al 1967, evidenziandone la piena conformità con le risultanze delle planimetrie depositate in Catasto, salva la necessità di intervenire con opere di manutenzione straordinaria, previa autorizzazione edilizia, per annettere all'ingresso la prima stanza a destra dopo l'entrata in quanto



[Digitare qui]

[Digitare qui]

prospettante su di una chiostrina al fine di adeguarla al Regolamento edilizio di Roma.

Non vi sono pertanto ragioni che ostano alla divisione né sul piano della cd. “conformità urbanistica” (cfr. Cass, sez. un., 7.10.2019, n. 25021) né su quello della cd. “conformità catastale”.

Quanto alla modalità di divisione, l’ausiliario del magistrato ha precisato che l’appartamento non è comodamente divisibile in natura in considerazione delle caratteristiche tipologiche dello stesso e delle vigenti norme urbanistiche comunali.

Nell’impossibilità di addivenire ad una divisione in natura e tenuto conto che nessuno dei condividenti ha proposto istanza di assegnazione dell’intero immobile, il Tribunale ritiene senz’altro di disporre lo scioglimento della comunione mediante vendita del bene comune ex artt. 720 c.c. e 788, c, 1, c.p.c., con delega delle relative operazioni ad un notaio come da separata ordinanza.

In ordine al valore dell’immobile, si rileva che il CTU lo ha determinato in € 294.000,00. La valutazione compiuta dal tecnico nominato dall’Ufficio nel precedente giudizio – attenta, puntuale e convincente – può senz’altro essere fatta propria anche in questa sede dal Tribunale, il quale non ritiene di apportare ad essa alcuna variazione, né in aumento né in diminuzione; ed invero, la notoria stasi dei valori del mercato immobiliare nel tempo trascorso tra la data della relazione peritale (27.11.2019) e quella odierna induce a ritenere che la stima originaria sia ancora attuale.

All’esito delle operazioni delegate, il ricavato della vendita verrà assegnato in ragione della consistenza dei relativi diritti sul bene. Pertanto, a CP_1



[Digitare qui]

[Digitare qui]

Pt_1 e a *Controparte_1* spetterà a ciascuno il 50% del prezzo ottenuto dalla vendita, detratte le spese della procedura.

Residuano da esaminare le domande di natura obbligatoria.

Per quanto riguarda la domanda di pagamento di un'indennità per l'occupazione esclusiva dell'immobile da parte del convenuto, occorre innanzi tutto esporre i principi di diritto ormai consolidati in materia.

È infatti doveroso evidenziare che, a differenza di quanto avviene in caso di occupazione di un bene da parte di un soggetto privo di titolo, nel caso di bene in comunione utilizzato da uno solo dei comproprietari, tale godimento non è di per sé vietato, essendo anzi espressamente legittimato dall'art. 1102 c.c., che proibisce o punisce l'uso del bene indiviso soltanto se arrechi danni allo stesso o ne modifichi la destinazione, ovvero nel caso in cui impedisca anche agli altri comproprietari di goderne.

La giurisprudenza di legittimità, a proposito delle modalità in cui si può esplicare l'uso della cosa comune, ha precisato che l'uso diretto del bene altro non è che attuazione del diritto dominicale ai sensi dell'art. 1102 c.c., ed il comproprietario che ne gode di un bene comune resta solo obbligato a non impedire che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta (ad esempio attraverso il frazionamento degli spazi o l'uso turnario) ovvero in maniera indiretta, traendone i frutti civili. Ne consegue che colui che utilizza in via esclusiva l'immobile comune non è tenuto a corrispondere alcunché al comproprietario *pro-indiviso* che risulti inerte nell'utilizzare l'immobile (cfr. Cass. n. 1738 del 20/01/2022; Cass., n. 2423 del 09/02/2015; Cass. n. 5156/2012; Cass., n. 24647 del 03/12/2010; Cass., 4.12.91, n. 13036).

Tali consolidati principi giurisprudenziali, peraltro, si coniugano coerentemente con l'altro condivisibile indirizzo interpretativo, affermatosi



[Digitare qui]

[Digitare qui]

più di recente che, in materia di utilizzo di immobile, sostiene che il danno da occupazione (o da mancato godimento del bene) non può ritenersi *in re ipsa*, identificandosi altrimenti il pregiudizio con lo stesso evento dannoso (così Cass. sez. 3, n. 15111 del 17/06/2013; conformi n. 13071 del 25/05/2018 e n. 31233 del 4/12/2018) e che deve quindi essere provato da chi lo chiede in giudizio, dimostrando che, in assenza dell'occupazione, avrebbe tratto un beneficio patrimoniale dall'utilizzo diretto del bene o dal suo sfruttamento commerciale; tenuto conto che si tratta di sentenze pronunciate in materia di occupazione illecita da parte di un soggetto privo di titolo, a maggior ragione tali principi sono applicabili all'ipotesi del godimento da parte del singolo comproprietario, che un titolo per l'utilizzo del bene lo ha, nei limiti sopra precisati.

In base ai principi appena richiamati, *Parte_1* non ha diritto a vedersi riconosciuta un'indennità per mancato godimento del bene, non avendo dimostrato l'uso esclusivo dell'immobile da parte di *Controparte_1*.

A tale riguardo, parte attrice ha depositato alcune fotografie scattate, a suo dire, in data 17\6\2017 dalle quali si evincerebbe che *Controparte_1* ha occupato, e tutt'ora occupa, l'intero l'appartamento (v. allegati da 4 a 19).

Ha altresì prodotto il certificato storico anagrafico del convenuto dal quale si evince che lo stesso ha trasferito la propria residenza anagrafica nell'immobile della cui divisione è lite dal 22\6\2017 (all.20).

Senonché nessuna delle due produzioni documentali è idonea a dimostrare un uso esclusivo dell'intero immobile da parte del convenuto.

Le fotografie, che ritraggono insignificanti particolari dell'appartamento con presunti oggetti appartenenti al convenuto, non attestano affatto l'uso esclusivo; al contrario, il fatto che l'attrice abbia potuto accedere e scattare le



[Digitare qui]

[Digitare qui]

fotografie in tutte le stanze dimostra che aveva le chiavi della porta d'ingresso o, comunque, che l'accesso non le è stato impedito dal convenuto.

Anche lo spostamento della residenza anagrafica del convenuto presso l'immobile per cui è causa, se da un canto attesta che *Controparte_1* abita nell'appartamento, dall'altro canto non dimostra un uso esclusivo dello stesso.

A tutto ciò va aggiunto che a pag. 7 della Relazione tecnica depositata nella causa n. 77417/2017, il CTU Arch. *Per_6* a proposito dello stato di occupazione dell'immobile, afferma testualmente: *“l'appartamento al momento del sopralluogo avvenuto il 08/05/2019, è risultato non abitato, le chiavi sono in possesso di entrambi gli eredi, e la prima stanza a destra dopo l'ingresso è risultata inaccessibile in quanto chiusa a chiave e di uso esclusivo del sig. *Controparte_1* che non era presente”*.

Emerge, pertanto, che parte attrice era in possesso delle chiavi dell'appartamento e che soltanto una stanza risultava chiusa a chiave ed utilizzata dal convenuto.

Tuttavia, richiamato il principio secondo il quale il frazionamento degli spazi non impedisce che gli altri comproprietari ne facciano uguale uso in maniera diretta, deve concludersi che la chiusura di una sola stanza, in presenza di altre, non integra un uso esclusivo dell'appartamento per cui è causa da parte del convenuto.

Infine, è pur vero che, con la richiesta espressa in citazione l'attrice ha manifestato l'intenzione di utilizzare l'immobile, eventualmente in maniera indiretta, ma ciò non è sufficiente a dimostrare che il convenuto le abbia impedito il godimento del bene.



[Digitare qui]

[Digitare qui]

Tale ultimo elemento, essendo il convenuto rimasto contumace, non si ricava neppure sulla base di argomenti di prova tratti dal contegno della parte nel processo (art. 116, co. 2, c.p.c.).

In conclusione, va rigettata la domanda di condanna del convenuto a corrispondere all'attrice i frutti civili, quale ristoro della privazione della utilizzazione "*pro quota*" del bene comune.

Analogamente, non merita accoglimento la domanda di accertamento che il convenuto, quale occupante esclusivo dell'immobile, è tenuto in via esclusiva al pagamento dei relativi oneri condominiali e di riscaldamento.

Premesso che (per quanto innanzi detto) non è stata accertata l'occupazione esclusiva dell'immobile *de quo* da parte del convenuto, trovano comunque applicazione i principi generali secondo i quali ogni condividente deve contribuire, in proporzione alla propria quota di titolarità del bene, alle spese comuni per esso sostenute, indipendentemente dal concreto godimento dello stesso, mentre, qualora uno di essi sia stato escluso dal godimento di un bene in comune, dev'essere adeguatamente ristorato da chi ha per contro goduto in via esclusiva del bene stesso attraverso il pagamento in suo favore *pro quota* del valore locativo del bene non goduto, così venendo pienamente ristorata per la mancata disponibilità dell'immobile.

Va inoltre precisato che parte attrice, pur avendo allegato che le è stato notificato da parte del CP_2 un decreto ingiuntivo per il pagamento di spese condominiali relative sia alla gestione ordinaria che al riscaldamento per gli anni dal 2019 al 2022, non ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della parte pagata in eccesso rispetto alla sua quota. Essa, difatti, ha prodotto in giudizio bollettini di pagamento rateale per un importo inferiore alla sua quota di spettanza della somma ingiunta in solido con l'odierno convenuto (cfr. docc. nn. 9 e 3bis).



[Digitare qui]

[Digitare qui]

Va parimenti disattesa la domanda di condanna al pagamento, in favore dell'attrice, della quota del 50% della spesa di CTU di stima del dividendo cespite ereditario depositata nella causa estinta iscritta al n. R.G. 77417\2017, atteso che l'effettivo esborso delle somme di cui si richiede il rimborso è privo di qualsiasi riscontro probatorio in atti.

Difatti, a sostegno di tale ulteriore domanda, parte attrice ha prodotto unicamente la fattura non quietanzata dell'arch. *Per_6* (doc. 6), per cui non sussiste alcuna prova dell'intervenuto pagamento delle suddette spese da parte sua.

Sulle spese di lite si provvederà con la sentenza definitiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accerta e dichiara che *Parte_1* e *Controparte_1* sono contitolari, nella misura di $\frac{1}{2}$ ciascuno, del diritto di proprietà sul seguente immobile: appartamento sito in Roma, alla Via Gaetano Casati n. 39, Se. C, int. 10, nel NCEU Fg. 821, Part. 44, Sub. 66;
- 2) dispone lo scioglimento della comunione esistente tra le parti mediante vendita del bene di cui al superiore punto 1, al prezzo base di € 294.000,00, come da separata ordinanza;
- 3) rigetta la domanda di condanna del convenuto alla corresponsione, quale occupante esclusivo dell'immobile di cui al punto 1, dei frutti civili da occupazione esclusiva;
- 4) rigetta la domanda di accertamento che il convenuto, quale occupante esclusivo dell'immobile, è tenuto in via esclusiva al pagamento degli oneri accessori condominiali e di riscaldamento del medesimo immobile;



[Digitare qui]

[Digitare qui]

5) rigetta la domanda di condanna al pagamento della quota del 50% della spesa di CTU di stima del dividendo cespite ereditario;

6) spese alla sentenza definitiva.

Così deciso in Roma, lì 21 maggio 2024

Il Giudice

Dott. Fausto Basile